א׳ באדר ב׳ התשפ״ד
11 במרץ 2024

חוזר ביטוח 4-1-2024
סיווג: בריאות

העברת מבוטחים לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב״ן

בתוקף סמכותי לפי סעיף 78לב(י) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**), להלן הוראותיי:

1. כללי

במסגרת פרק ט״ז לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ״ג-2023 (להלן - **חוק התכנית הכלכלית**) תוקן חוק הפיקוח על הביטוח ונוסף לו פרק חדש, פרק ז׳3, אשר כותרתו ״כיסוי ביטוחי דומה לעניין ניתוחים פרטיים בישראל״, ואשר נכנס לתוקף ביום 1 באוקטובר 2023. במסגרת פרק זה, נקבע בין היתר, כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הרשות**) תהא רשאית לקבוע הוראות ביצוע לעניין העברת מבוטחים מהפוליסה המקורית, קרי, פוליסת ביטוח ניתוחים ״השקל הראשון״, שאינה חלק מפוליסה לביטוח בריאות קבוצתי, ושנכרתה לפני המועד הקובע (1 באוקטובר 2023) לפוליסת ביטוח ניתוחים ״משלים שב״ן״, וכן, הוראות לעניין ביטול ההעברה כאמור. כמו כן, נקבע כי הרשות תהא רשאית לקבוע הוראות לעניין אופן יידוע מבוטחים בדבר ההעברה, לפני ההעברה ואחריה, וכן אופן מסירת הודעת המבוטח כי אינו מעוניין בהעברה כאמור.

מטרת חוזר זה לקבוע הוראות בעניינים אלו, וזאת לשם יישום הוראות פרק ז׳3 בחוק הפיקוח על הביטוח ולשם הגנה ושמירה על עניינם של המובטחים.

2. הגדרות

״**אמצעי דיגיטלי**״ - כהגדרתו בחוזר המאוחד שער 6 חלק 3 - עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט.

״**המועד הקובע**״, ״**הממשק המקוון**״, ״**הפוליסה המקורית**״, ״**פוליסת ביטוח ניתוחים ״משלים שב״ן״**״, ״**קופת חולים**״ ו-״**תוכנית שב״ן**״ - כהגדרתם בסעיפים 78כג ו-78לב לחוק הפיקוח על הביטוח;

״**מועד ההעברה**״ - מועד החידוש הראשון של הפוליסה המקורית שלאחר המועד הקובע.

3. הודעה על העברת מבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים ״משלים שב״ן״ טרם ביצוע ההעברה

א. לצורך העברת מבוטח מהפוליסה המקורית לפוליסת ביטוח ניתוחים ״משלים שב״ן״, על חברת ביטוח לשלוח למבוטח בפוליסה המקורית הודעה בנוסח **שבנספח א׳**, בעניין העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים ״משלים שב״ן״.

ב. הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תכלול את הצגת עיקרי ההבדלים בין הפוליסה המקורית לפוליסת ביטוח ניתוחים ״משלים שב״ן״, ולכל הפחות את ההבדלים בין הפרמיה בפוליסה המקורית לפרמיה בפוליסת ביטוח ניתוחים ״משלים שב״ן״, בכל הגילאים נכון ליום המעבר. כמו כן, תכלול ההודעה את מועד ההעברה הצפוי ויידוע בדבר אפשרות ביטול ההעברה, ובכלל זה על אפשרותו של המבוטח להודיע לחברת הביטוח במהלך השנה שלאחר העברתו כאמור, כי הוא מעוניין לבטל את העברתו.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ג. חברת ביטוח תשלח את ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) עד 30 ימים טרם מועד ההעברה, למבוטח שהוא עמית בתכנית שב"ן, וזאת בהתאם למידע שהועבר לחברת הביטוח בדיווח הראשון בהתאם לסעיף 4(א) לחוזר ביטוח 1-1-2024 "ממשק מקוון לעניין ניתוחים בישראל" (28.9.2023) (להלן - **חוזר ממשק מקוון**).

ד. חברת ביטוח תשלח הודעה בנוסח **שבנספח ב'** למבוטח שהוא עמית בתכנית שב"ן, אשר לא הודיע כי אינו מעוניין לעבור לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן ולא נשלחה לו הודעה כאמור בסעיף קטן (א), בעניין העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", וזאת בהתאם למידע שהועבר לחברת הביטוח בדיווח השני בהתאם לסעיף 4(א) לחוזר ממשק מקוון. משלוח הודעה כאמור יעשה עד 14 ימים מיום קבלת המידע בחברת הביטוח לפי חוזר ממשק מקוון.

ה. חברת ביטוח תשלח הודעות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ד) למבוטח לגבי ילד עד גיל 21 של מבוטח באותה תכנית או בן זוגו של מבוטח כאמור.

ו. הודעות לפי סעיף זה מחליפות הודעות שהיו צריכות להישלח לפני מועד חידוש הפוליסה המקורית למבוטח שהוא עמית בתכנית שב"ן לפי הוראות סעיף 4 לחוזר ביטוח 19-1-2015 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט" (24.9.2015).

4. כללים לעניין ביצוע העברה

א. מבוטח בפוליסה המקורית שלא הודיע עד למועד ההעברה שאינו מעוניין בהעברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", יועבר במועד ההעברה, לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית", תוך שמירה על שיעור ומבנה ההנחה שניתנו למבוטח בדמי הביטוח, על הרצף הביטוחי, ללא בדיקת מסמכים וללא חיתום מחודש.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתנה למבוטח בפוליסה המקורית הנחה בדמי הביטוח לתקופה העולה על 10 שנים, חברת הביטוח תהיה רשאית לשמור על שיעור ומבנה ההנחה שניתנה למבוטח לתקופה שלא תפחת מ-10 שנים ממועד ההעברה.

5. הודעה על העברת מבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" לאחר ביצוע ההעברה

א. לאחר העברת מבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" תשלח חברת הביטוח למבוטח שהעובר בהתאם להוראות סעיף 4 הודעה בנוסח **שבנספח ג'**.

ב. הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תכלול לכל הפחות את ההבדלים בין הפרמיה בפוליסה המקורית לפרמיה בפוליסת ניתוחים "משלים שב"ן", בכל הגילאים נכון ליום המעבר. כמו כן, תכיל ההודעה את המועד בו בוצעה ההעברה ואת אפשרות ביטול ההעברה, ובכלל זה על אפשרותו להודיע לחברת הביטוח במהלך השנה שלאחר העברתו כאמור, כי הוא מעוניין לבטל את העברתו.

ג. חברת ביטוח תשלח את ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) עד 60 ימים לאחר מועד ההעברה.

ד. חברת הביטוח תשלח את ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) למבוטח לגבי ילד עד גיל 21 של המבוטח באותה תכנית או בן זוגו של המבוטח כאמור.

6. אופן פניית חברת ביטוח למבוטח לצורך שליחת ההודעות

א. חברת ביטוח תשלח את ההודעות כאמור בסעיפים 3 ו-5 בכל אחת מהדרכים הבאות:

1. הודעה באמצעות דואר אלקטרוני, ככל שיש בידי חברת הביטוח כתובת דואר אלקטרוני של המבוטח;
2. באמצעות מסרון, ככל שמספר הטלפון הנייד מקבל הודעות טקסט.

ב. חברת ביטוח תשלח את ההודעות כאמור בסעיפים 3 ו-5 באמצעות הדואר בנוסף לדרכים המנויות בסעיף קטן (א) במקרים הבאים:

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

1. המבוטח בחר לפי הוראות החוזר המאוחד - שער 6, חלק 3 – סעיף 1.1.1, סימן ב', סעיף 1 כי מידע מחברת הביטוח ישלח אליו באמצעות הדואר;
2. אין בידי חברת הביטוח כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון נייד של המבוטח.

7. אופן פניית מבוטח לחברת ביטוח לעניין ביטול ההעברה

א. החליט המבוטח כי אינו מעוניין בהעברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", בין טרם העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ובין בתוך שנה מיום העברתו כאמור, באפשרותו לפנות לחברת הביטוח לביטול ההעברה, בכל אחת מהדרכים הבאות:

1) <u>דואר אלקטרוני</u>

מבוטח יהיה רשאי לשלוח בקשה לביטול העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" באמצעות דואר אלקטרוני כאמור בסעיף 8(א)(4), באמצעות שליחת הטופס כאמור בסעיף 8(א)(2), כשהוא סרוק, ובצירוף מסמכים נוספים כאמור בסעיף 8(א)(3).

2) <u>שיחת טלפון</u>

מבוטח יהיה רשאי לבקש לבטל את העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" באמצעות פניה טלפונית למוקד השירות של חברת הביטוח. לאחר שמסר המבוטח את הפרטים הדרושים לצורך ביטול העברה בהתאם לתסריט שיחה המותאם לנתונים שבטופס כאמור בסעיף 8(א)(2), תידרש החברה לפרט באזני המבוטח את האמור בסעיף 8(א)(5) ולבקש מהמבוטח לשלוח מסמכים נוספים כאמור בסעיף 8(א)(3).
במקרה זה תבצע חברת הביטוח זיהוי טלפוני בהתאם לסעיף 1(א) לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-19 "מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי" (27.11.2013) או כל הוראה אחרת שתבוא במקומו.

3) <u>דרכים נוספות</u>

חברת הביטוח רשאית לקבוע דרכים נוספות בהן יהיה רשאי המבוטח לפנות בבקשה לביטול העברה לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" אליה הועבר, לרבות מסרון (SMS) וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר זה.

ב. בסמוך לקבלת הבקשה לביטול העברה בחברה כאמור בסעיף קטן (א), תמסור חברת הביטוח למבוטח הודעת אישור על קבלת בקשתו.
ג. חברת ביטוח תטפל בבקשה לביטול העברה כאמור בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.
ד. התקבלה בחברת הביטוח בקשה לביטול העברה עם נתונים חסרים או שגויים (להלן בסעיף זה: "**ליקויים**") הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תודיע החברה למבוטח תוך פרק זמן שלא יעלה על 10 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה על הליקויים הקיימים בה ותבקש את תיקונם, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ג) לעניין המועדים לטיפול בבקשה.
ה. עם סיום הטיפול בבקשת ביטול העברה תמסור חברת ביטוח למבוטח הודעה בה יצוינו פרטי הפוליסה הקיימת למבוטח. הודעה כאמור תהיה בכתב, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מסרון.

8. אתר אינטרנט של חברת ביטוח

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

א. החל מיום 1.4.2024 ועד ליום 31.5.2025, חברת ביטוח תקצה בעמוד הראשי באתר האינטרנט שלה אזור המיועד לביטול העברה לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" שכותרתו "ביטול העברה לפוליסה ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן". בכניסה לאזור ביטול העברה יוצגו הנתונים הבאים:

1) פירוט הדרכים שבהן רשאי המבוטח לבטל את ההעברה;

2) טופס בקשה לביטול העברה בהתאם לנוסח **שבנספח ד'**;

3) רשימת מסמכים נוספים הנדרשים על פי הוראות הדין לצורך ביטול העברה. לצורך זיהוי מגיש הבקשה לביטול העברה, רשאית החברה לבקש מהמבוטח אמצעי זיהוי סביר כגון צילום תעודת זהות או אישור מורשה חתימה, אם נדרש;

4) כתובת דואר אלקטרוני ייעודית לשליחת הודעה לבקשה לביטול העברה לפוליסת "משלים שב"ן", לרבות הוראות מפורשות לאופן שליחת הבקשה באמצעות הדואר האלקטרוני;

5) מידע מפורט בשפה ברורה ופשוטה להשלכות אפשריות של ביטול העברה.

9. תיעוד ובקרה

א. חברת ביטוח תתעד בכתב או בדרך אחרת את פנייתה למבוטח לצורך העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ולאחר העברתו, וכן את פניית המבוטח, את מועד קבלת הפנייה ואת מכלול הפעולות שבוצעו על ידו בהתאם לחוזר זה, ובכלל זה:

1) הודעת אישור על קבלת בקשתו של מבוטח לביטול העברה לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" כאמור בסעיף 7(ב);

2) הודעת אישור על הודעת ביטול העברה שמסרה חברת הביטוח למבוטח עם סיום הטיפול בבקשת ביטול ההעברה כאמור בסעיף 7(ה).

ב. חברת ביטוח תמסור למבוטח על פי דרישתו, את המידע שתועד על פי סעיף זה. המידע האמור יישמר לתקופה של שבע שנים, לכל הפחות, מתום תקופת הביטוח. המידע המבוקש יישלח למבוטח תוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימי עבודה מיום בקשת המידע.

ג. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות דין אחרות לעניין תיעוד.

10. כללים לעניין ביטול העברה

א. בוטלה העברת מבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" יראו את המבוטח כאילו לא הועבר לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ויראו את הפוליסה המקורית שלו כאילו לא בוטלה וכאילו חודשה על ידי המבוטח.

ב. הודיע המבוטח כי הוא מעוניין לבטל את העברתו כאמור, ישלם את ההפרש בין דמי הביטוח המגיעים לפי הפוליסה המקורית ובין דמי הביטוח ששילם לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" בעד כל התקופה שממועד העברתו עד למועד שבו הודיע המבוטח כאמור.

ג. על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם אירע מקרה ביטוח לאחר שהועבר המבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ולפני שבוטלה העברתו לפי בקשתו, תחול זכאותו בתקופה האמורה לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" והוא יהיה חייב בעד התקופה בדמי הביטוח לפוליסה זו, וממועד ביטול ההעברה ואילך יחולו הוראות סעיף קטן (א).

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

11. שינוי ההודעות

חברת ביטוח לא תשנה את נוסח ההודעות שבנספחים לחוזר זה, למעט הוספת סימנים מסחריים, כגון לוגו, קישורים הרלוונטיים להודעה והסברים אשר אין בהם כדי לשנות את נוסח ההודעה. החברה לא רשאית להוסיף דרישות נוספות במסגרת ההודעות, לרבות דרישות מסמכים ומידע לצורך ביטול העברת המבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן".

12. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח אשר עוסקות בענף ביטוח מחלות ואישפוז.

13. תחילה

תחילתו של חוזר זה מיום פרסומו.

עמית גל

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל)

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח א'

לשון נוסח ההודעה למבוטח:

"מבוטח יקר, לתשומת ליבך, על פי הוראות סעיף 78לב לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 הנך צפוי להיות מועבר **ברצף ביטוחי** מפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" מתאריך ה-1 ביוני 2024 מטעם _____(שם חברת הביטוח). לנוחיותך, ניתן לראות את תנאי הפוליסה המלאה, פרטי הפרמיות החדשות שלך בפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", גילוי נאות וכן לקבל מידע ומסמכים נוספים בקישור הבא _____.

לתשומת ליבך, באפשרותך להודיע כי אינך מעוניין בהעברתך העתידית לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ולהישאר בפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון". לשם כך עליך לפנות לחברה לביטול ההעברה. יש לשים לב כי פרמיות הביטוח בפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" צפויות להשתנות החל מיוני 2024, לנוחיותך ניתן לקבל הסבר על השינוי הצפוי בפוליסה וכן לראות את הפרמיות החדשות של פוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" בקישור הבא_____. "

נספח ב'

לשון נוסח ההודעה למבוטח:

"מבוטח יקר, לתשומת ליבך, על פי הוראות סעיף 78לב לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 הנך **מועבר ברצף ביטוחי** מפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" מתאריך ה-1 ביוני 2024 **רטרואקטיבית** מטעם _____(שם חברת הביטוח). לנוחיותך, ניתן לראות את תנאי הפוליסה המלאה, פרטי הפרמיות החדשות שלך בפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", גילוי נאות וכן לקבל מידע ומסמכים נוספים בקישור הבא _____ .

לתשומת ליבך, באפשרותך להודיע כי אינך מעוניין בהעברתך לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ולהישאר בפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון". לשם כך עליך לפנות לחברה לביטול ההעברה. יש לשים לב כי פרמיות הביטוח בפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" צפויות להשתנות החל מיוני 2024, לנוחיותך ניתן לקבל הסבר על השינוי הצפוי בפוליסה וכן לראות את הפרמיות החדשות של פוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" בקישור הבא_____."

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח ג'

בתאריך 1 ביוני 2024 הועברת מפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", זאת על פי הוראות סעיף 78לב לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 בחברת _____(שם חברת הביטוח).

נציין כי פרמיות הביטוח בפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" השתנו בתאריך המעבר וכי באפשרותך לעיין בפרמיות החדשות שלך בקישור הבא _____(קישור). אם ברצונך לבטל את העברתך לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ולהישאר בפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" תוכל לעשות זאת עד לתאריך ה-1 ביוני 2025 וזאת על ידי פניה ישירה לחברה בקישור הבא_____ (קישור). כמו כן, לרשותך מוקדי שירות_____ (מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות בחברה).

כמו כן, נציין שאם תבחר לבטל את העברתך לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" יראו אותך כאילו לא הועברת לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ויראו את פוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" כאילו לא בוטלה וכאילו חודשה על ידך. כמו כן, תצטרך לשלם את ההפרש בין דמי הביטוח המגיעים לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "שקל ראשון" ובין דמי הביטוח ששילמת לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" בעד כל התקופה שממועד העברתך עד למועד שבו הודעת כי ברצונך לבטל את ההעברה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח ד'

בקשה לביטול העברה לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן"

פרטי המבוטח				
מספר ת.ז	שם משפחה	שם פרטי	מספר טלפון	מס' טלפון נייד
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד	ת.ד
כתובת דואר אלקטרוני				

טבלת בני משפחה של מבוטח (ככל שרלוונטי)

	שם המבוטח/ת	מספר ת.ז.	תאריך
בן/בת זוג			
ילד			
ילד			
ילד			

הצהרת המבוטח/ת:

1. **אני החתום מטה, מבקש/ת לבטל את העברתי לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן".**
2. **ידוע לי כי בעקבות בקשתי לא אעבור לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" וברשותי תישאר פוליסת ביטוח ניתוחים "שקל ראשון" וכי דמי הביטוח עתידים להשתנות.**
3. **ידוע לי כי ככל שאבטל את העברתי לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" יראו אותי כאילו לא הועברתי לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ויראו את פוליסת ביטוח ניתוחים "שקל ראשון" כאילו לא בוטלה וכאילו חודשה על ידי. כמו כן, אצטרך לשלם את ההפרש בין דמי הביטוח המגיעים לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "שקל ראשון" לפי התעריפים שהוצעו לי במועד החידוש ובין דמי הביטוח ששילמתי לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" בעד כל התקופה שממועד העברתי עד למועד שבו הודעתי כי ברצוני לבטל את ההעברה כאמור.**

שם המבוטח/ת	מספר ת.ז.	תאריך	חתימת המבוטח/ת

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

לסעיף 1

במסגרת פרק ט"ז לחוק התכנית הכלכלית תוקן חוק הפיקוח על הביטוח ונוסף לו פרק חדש, פרק ז'3, אשר כותרתו "כיסוי ביטוחי דומה לעניין ניתוחים פרטיים בישראל", ואשר נכנס לתוקף ביום 1 באוקטובר 2023.

במסגרת פרק זה, נקבע בין היתר, כי הרשות תהא רשאית לקבוע הוראות ביצוע לעניין העברת מבוטח מהפוליסה המקורית, קרי, פוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון", שאינה חלק מפוליסה לביטוח בריאות קבוצתי, ושנכרתה לפני המועד הקובע (1 באוקטובר 2023) לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", וכן, הוראות לעניין ביטול העברה כאמור. כמו כן, נקבע כי הרשות תהא רשאית לקבוע הוראות לעניין אופן יידוע מבוטח בדבר ההעברה, לפני ההעברה ואחריה, וכן אופן מסירת הודעת המבוטח כי אינו מעוניין בהעברה כאמור.

עוד נקבע, כי כל מבוטח המועבר על פי חוק הפיקוח על הביטוח, מפוליסת ביטוח ניתוחים "שקל ראשון" לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", יועברו ברצף ביטוחי, ללא בדיקת מסמכים וחיתום מחודש במועד החידוש הקרוב של הפוליסה, קרי, 1 ביוני 2024.

מטרת חוזר זה לקבוע הוראות בעניינים אלו, וזאת לשם יישום הוראות פרק ז'3 בחוק הפיקוח על הביטוח ולשם הגנה ושמירה על עניינם של המובטחים.

לסעיף 2

בסעיף 2 לחוזר נקבעו הגדרות למונחים בהם נעשה שימוש לאורך החוזר. מרבית ההגדרות זהות להגדרות המופיעות בפרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח.

כמו כן, בכל הנוגע להגדרת פוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" יובהר כי המדובר בפוליסה המדווחת כהגדרתה בפרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח "הפוליסה המקורית".

לסעיף 3 ונספחים א' וב'

נוכח העובדה שהעברת המבוטח מהפוליסה המקורית לפוליסת "משלים שב"ן", משנה את הכיסוי הביטוחי הקיים, הוחלט לאפשר למבוטח, בהתאם להוראות סעיף 78לב לחוק הפיקוח על הביטוח, להודיע לחברות הביטוח כי ברצונו להישאר מבוטח בפוליסה המקורית, בהתאם לתעריפים המוצעים במועד החידוש, או להודיע לחברת הביטוח, בתוך שנה ממועד ההעברה כי ברצונו לבטל את ההעברה ולחזור לפוליסה המקורית, בכפוף לתנאים הקבועים לעניין ביטול ההעברה. כדי להבטיח כי תינתן למבוטח אפשרות בחירה, נקבע כי על החברה להודיע למבוטח, עד 30 ימים לפני מועד ההעברה, על העברתו של המבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ועל אפשרותו להודיע כי הוא אינו מעוניין בהעברה כאמור או מעוניין לבטלה לפי העניין. יובהר כי הכוונה במבוטח הינה לגבי כל מי שהינו מעל גיל 21, וכי חברת הביטוח תשלח הודעות כאמור למבוטח לגבי ילד עד גיל 21 של המבוטח באותה תכנית או בן זוגו של המבוטח כאמור.

לעניין העברת מבוטח המופיע ברשימות, שיועברו לחברת ביטוח מהרשות בחודש מאי 2024 בהתאם לחוזר ממשק מקוון, הוחלט לקבוע כי החברה תודיע למבוטח עד 14 ימים מיום קבלת הרשימות כאמור, על העברתו של המבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ועל אפשרותו להודיע כי הוא אינו מעוניין בהעברה או מעוניין לבטלה לפי העניין. העברה או ביטול העברה כאמור יתבצעו רטרואקטיבית מתאריך 1 ביוני 2024. בין היתר מוצע לקבוע את לשון ההודעה שתישלח למבוטח לפני ביצוע ההעברה ולאחריה על מנת ליידע את המבוטח על אודות זכויותיו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

הודעות לפי סעיף זה, מחליפות הודעות שהיו צריכות להישלח 60 ו-21 ימים לפני מועד חידוש הפוליסה המקורית למבוטח שהוא עמית בתכנית שב"ן לפי הוראות סעיף 4 לחוזר ביטוח 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט" (24.9.2015) (להלן – **חוזר עריכת תכנית ביטוח**). זאת, מכיוון שבמסגרת חוזר זה נקבעו הוראות לעניין שליחת הודעות מותאמות למקרה העברה של מבוטח מהפוליסה המקורית לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית", ובהתאם שליחת הודעות לפי חוזר עריכת תכנית ביטוח אינה רלוונטית בנסיבות האמורות. יובהר, כי חברת ביטוח תשלח למבוטח בפוליסה המקורית שאינו עמית בתוכנית שב"ן הודעות בהתאם לחוזר עריכת תכנית לביטוח, מכיוון שלא נשלחת לו הודעה לפי חוזר זה.

לסעיף 4

בהתאם להוראות פרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח, הוחלט לקבוע כי העברת המובטחים בפוליסה המקורית לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית", תיעשה תוך שמירה על רצף ביטוחי וללא בדיקת מסמכים וחיתום מחודש. זאת, על מנת שלא לפגוע בזכויות המבוטח המועבר לפוליסת ניתוחים "משלים שב"ן". כמו כן, חברת הביטוח תשמור על מבנה ושיעור ההנחות וזאת לצורך הגשמת תכלית החוק ושמירה על זכויותיו של המבוטח המועבר לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן".

לסעיף 5 ונספח ג'

בהתאם להוראות סעיף 78לב לחוק הפיקוח על הביטוח, נקבע כי המבוטח יקבל הודעה לאחר ביצוע העברה. ההודעה תכלול את אפשרות המבוטח לחזור בו מהעברתו עד לתאריך 1 ביוני 2025. לשון נוסח ההודעה מוצע בנספח ג'.

בלשון ההודעה שבנספח ג' מצוין כי המבוטח הועבר לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" וכי הוא רשאי לבטל את העברתו עד לתאריך 1 ביוני 2025. כמו כן מוצע לצרף להודעה קישור ובו פירוט הפרמיות החדשות במקרה של ביטול העברה. עוד מצוין בהודעה כי במידה והמבטח יבחר לבטל את העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", יראו אותו כאילו לא הועבר לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ויראו את פוליסת ביטוח ניתוחים שקל ראשון כאילו לא בוטלה וכאילו חודשה על ידו. כמו כן הוא יצטרך לשלם את ההפרש בין דמי הביטוח המגיעים לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "שקל ראשון" ובין דמי הביטוח ששילם לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" בעד כל התקופה שממועד ההעברה עד למועד שבו הודיע על רצונו לבטל את ההעברה כאמור.

לסעיף 6

נקבע באילו אמצעים חברת הביטוח תודיע למבוטח על העברתם לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" או על אפשרותו לבטל את העברתו. הסעיף קובע כי חברת ביטוח תשלח את ההודעות גם באמצעות דואר אלקטרוני וגם באמצעות מסרון. עוד נקבע, כי חברת ביטוח תשלח את ההודעות גם באמצעות הדואר. משלוח ההודעה באמצעות הדואר יהיה במקרים מסוימים והוא בנוסף למשלוח ההודעה באמצעות דואר אלקטרוני ומסרון.

לסעיף 7 ו-8 ונספח ד'

נקבע באילו אמצעים יהיה רשאי מבוטח לפנות לחברת ביטוח על מנת לבטל את העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן". הסעיף מפרט את האפשרויות השונות לפניית המבוטח לחברה על מנת להקל על פניית המבוטח. כמו כן נספח ד' קובע את נוסח בקשת ביטול ההעברה שאותה צריך המבוטח לשלוח לחברת הביטוח. עוד נקבע כי על החברה לאשר את קבלת בקשת המבוטח לביטול ההעברה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

כמו כן, נקבע כי בתקופה הרלוונטית חברת ביטוח תקצה בעמוד הראשי באתר האינטרנט שלה אזור המיועד לביטול ההעברה כאמור, אשר בו יוצגו נתונים בדבר ביטול ההעברה לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" כגון: הדרכים בהן רשאי המבוטח לבטל את ההעברה ורשימת מסמכים נוספים. המסמכים הנוספים אותם ניתן לדרוש הם לצורך אמצעי זיהוי סביר כגון צילום תעודת זהות או אישור מורשה חתימה. הוראות סעיפים 7 ו-8 נקבעו בדומה להוראות הקבועות בחוזר ביטוח 2017-1-3 "ביטול פוליסת ביטוח" (1.2.2017).

לסעיף 9

נקבעו כללים לתיעוד ובקרה בכתב או בדרך אחרת של משלוח הודעות החברה למבוטח לצורך העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ולאחר העברתו, וכן כללים לתיעוד בדבר פניית המבוטח לחברת הביטוח בבקשה לביטול העברתו. בין היתר נקבע כי החברה תתעד את מועד קבלת הפנייה לביטול ההעברה כאמור מהמבוטח ואת מכלול הפעולות שבוצעו על ידי חברת הביטוח בעניין ההעברה.

לסעיף 10

בהתאם להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, נקבע כי ככל שמובטח בחר לבטל את העברתו הוא ישלם את ההפרש בין דמי הביטוח המגיעים לפי הפוליסה המקורית קרי פוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" ובין דמי הביטוח ששילם לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" בעד כל התקופה שממועד העברתו עד למועד שבו הודיע המבוטח כאמור. ככל שבחר המובטח לבטל את העברתו, יראו אותו כמי שלא הועבר לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן, ויראו את פוליסת ביטוח ניתוחים שקל ראשון כאילו לא בוטלה וחודשה על ידו וזאת לפי התעריפים שהוצעו למבוטח במועד חידוש הפוליסה.

לסעיף 11

נקבע כי חברת ביטוח לא תשנה את נוסח ההודעות שבנספחים לחוזר ולא תוסיף דרישות נוספות במסגרת ההודעות שיישלחו למבוטחים, לרבות דרישות מסמכים ומידע לצורך ביטול העברת המבוטח לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", למעט שינויים אשר אין בהם כדי לשנות את נוסח ההודעה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon